LAVOROFACILE

Dimissioni per Giusta Causa

Modello senza preavviso per mancato pagamento di stipendi o contributi, con accesso alla NASpI

Documento pronto da compilare — stampa, compila, invia.

MODELLO 2: LETTERA DI DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA (SENZA PREAVVISO)

LavoroFacile — Strumenti e Modelli Pronti per i Lavoratori

ATTENZIONE: Le dimissioni per "giusta causa" (art. 2119 Codice Civile) si hanno quando il datore di lavoro compie una violazione talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

VANTAGGI PER IL LAVORATORE:

1) Non devi dare alcun preavviso (puoi andartene immediatamente);
2) Hai diritto a ricevere dall'azienda l'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO;
3) HAI PIENO DIRITTO ALLA DISOCCUPAZIONE INPS (NASpI)!

Motivi tipici di giusta causa:
- Mancato pagamento di 2 o più mensilità di stipendio;
- Mancato versamento sistematico dei contributi previdenziali INPS;
- Mobbing o condotte lesive della dignità/salute;
- Modifiche peggiorative ingiustificate delle mansioni (demansionamento).

Spett.le Azienda:
[Ragione Sociale Azienda]
Indirizzo: [Via, Numero Civico, CAP, Città]
Alla c.a. del Legale Rappresentante

Inviata tramite PEC all'indirizzo: [PEC dell'azienda]
oppure Raccomandata A/R

Luogo e Data: [Città], [Data]

Oggetto: Dimissioni per GIUSTA CAUSA ai sensi dell'art. 2119 c.c. con effetto immediato

Io sottoscritto/a:
Nome e Cognome: [Il tuo Nome e Cognome]
Codice Fiscale: [Il tuo Codice Fiscale]
Inquadrato/a con qualifica di: [Tua qualifica e livello]
Presso la sede/unità locale di: [Città della sede di lavoro];

PREMESSO CHE

[SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI E CANCELLARE LE ALTRE]

[OPZIONE A - MANCATO PAGAMENTO STIPENDI]:

Nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, ad oggi codesta spettabile azienda risulta gravemente inadempiente all'obbligazione principale della corresponsione della retribuzione, avendo omesso il pagamento delle seguenti mensilità:
- Mensilità di [es. Giugno 2026] per l'importo netto di € [importo];
- Mensilità di [es. Luglio 2026] per l'importo netto di € [importo];
- [eventuali altre mensilità o ratei arretrati].

[OPZIONE B - MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI]:

Dall'estratto conto contributivo INPS aggiornato risulta il reiterato e grave omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per il periodo dal [Data inizio] al [Data fine], pregiudicando gravemente la mia posizione previdenziale.

[OPZIONE C - COMPORTAMENTI LESIVI / MOBBING]:

Nel corso degli ultimi mesi si sono reiterate condotte oggettivamente lesive della mia dignità personale e professionale, consistenti in [descrivere brevemente fatti specifici], che hanno compromesso irreparabilmente il vincolo fiduciario e la mia salute psicofisica.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che il gravissimo inadempimento sopra descritto integra pienamente la fattispecie di cui all'art. 2119 del Codice Civile, non consentendo la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto di lavoro;

COMUNICO

le mie irrevocabili DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, con effetto immediato a far data da oggi [Data odierna], che costituisce l'ultimo giorno del rapporto di lavoro.

CHIEDO CONTESTUALMENTE

1. La liquidazione immediata di tutte le retribuzioni ordinarie e straordinarie arretrate;
2. La corresponsione dell'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO ai sensi dell'art. 2118 c.c.,
pari a mensilità [es. 1, 2 o giorni di preavviso previsti dal CCNL];
3. Il pagamento integrale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato;
4. La liquidazione dei ratei di tredicesima, eventuale quattordicesima e delle ferie/permessi non goduti.

Avviso che provvederò a indicare la causale "Dimissioni per giusta causa" nell'apposita procedura telematica ministeriale e all'INPS per la richiesta della NASpI.

Con riserva di adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

Firma del Lavoratore:

_____

[Tuo Nome e Cognome]